

ホームルーム(判例+α)

1. 阪急トラベルサポート事件（最二小判平 26. 1. 24）

争点：募集型企画旅行における添乗員の業務が労基法の「労働時間を算定し難いとき」に該当するか否かが争われた事案。

概要：Y社に雇用されて添乗員として旅行業を営む会社に派遣され、同会社が主催する募集型の企画旅行の添乗業務に従事していたX（原告）が、Y社に対し、時間外割増賃金等の支払を求め提訴したもの。なお、Y社は、上記添乗業務については労働基準法 38 条の 2 第 1 項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たると主張した。

判旨： 本件添乗業務について、本件会社は、添乗員との間で、あらかじめ定められた旅行日程に沿った旅程の管理等の業務を行うべきことを具体的に指示した上で、予定された旅行日程に途中で相応の変更を要する事態が生じた場合にはその時点で個別の指示をするものとされ、旅行日程の終了後は内容の正確性を確認し得る添乗日報によって業務の遂行の状況等につき詳細な報告を受けるものとされているといえることができる。

以上のような業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、本件会社と添乗員との間の業務に関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等に鑑みると、本件添乗業務については、これに従事する添乗員の勤務の状況を具体的に把握することが困難であったとは認め難く、労働基準法 38 条の 2 第 1 項にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないと解するのが相当である。

2. 協同組合グローブ事件（最三小判令 6. 4. 16）※既存の枠組みを当てはめた事例判決

争点：事業場外労働のみなし制における「労働時間を算定し難いとき」の要件に該当するか否かが争われた事案。

概要：技能実習制度に係る監理団体であるYに雇用され、技能実習生の指導員として勤務していたXが、Yに対して時間外労働に対する割増賃金等の支払を求めた事案。

判旨： 本件業務は、実習実施者に対する訪問指導のほか、技能実習生の送迎、生活指導や急なトラブルの際の通訳等、多岐にわたるものであった。また、被上告人は、本件業務に関し、訪問の予約を行うなどして自ら具体的なスケジュールを管理しており、所定の休憩時間とは異なる時間に休憩をとることや自らの判断により直行直帰することも許されていたものといえ、随時具体的に指示を受けたり報告をしたりすることもなかったものである。

このような事情の下で、業務の性質、内容やその遂行の態様、状況等、業務に

関する指示及び報告の方法、内容やその実施の態様、状況等を考慮すれば、被上告人が担当する実習実施者や 1 か月当たりの訪問指導の頻度等が定まっていたとしても、上告人において、被上告人の事業場外における勤務の状況を具体的に把握することが容易であったと直ちにはいい難い。

しかるところ、原審（福岡高裁）は、XがYに提出していた業務日報に関し、①その記載内容につき実習実施者等への確認が可能であること、②上告人自身が業務日報の正確性を前提に時間外労働の時間を算定して残業手当を支払う場合もあったことを指摘した上で、その正確性が担保されていたなどと評価し、もって本件業務につき本件規定の適用を否定したものである。

しかしながら、上記①については、単に業務の相手方に対して問い合わせるなどの方法を採用得ることを一般的に指摘するものにすぎず、実習実施者等に確認するという方法の現実的な可能性や実効性等は、具体的には明らかでない。

上記②についても、Yは、本件規定を適用せず残業手当を支払ったのは、業務日報の記載のみによらずにXの労働時間を把握し得た場合に限られる旨主張しており、この主張の当否を検討しなければYが業務日報の正確性を前提としていたともいえない上、Yが一定の場合に残業手当を支払っていた事実のみをもって、業務日報の正確性が客観的に担保されていたなどと評価することができるものでもない。

以上によれば、原審は、業務日報の正確性の担保に関する具体的な事情を十分に検討することなく、業務日報による報告のみを重視して、本件業務につき本件規定にいう「労働時間を算定し難いとき」に当たるとはいえないとしたものであり、このような原審の判断には、本件規定の解釈適用を誤った違法があるというべきである。

（※なお、本判決においては、近時の通信手段の発達等の中で、個々の事例ごとの具体的事情に着目した判断を行っていく必要がある旨、林道晴裁判官の補足意見が付されている。）

復習 みなし労働時間制

- | |
|---|
| (1)事業場外労働に関するみなし労働時間制
(2)専門業務型裁量労働制
(3)企画業務型裁量労働制 |
|---|

⇒一定の条件下で、実際の労働時間と関係なく、一定の時間労働したものと「みなす」仕組み。

1 事業場外労働に関するみなし労働時間制

労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、

労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常（＝事業場内で平均的にみて、客観的に）所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。

（労基法 38 条の 2, 1 項）

☆1 日の労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、事業場内で労働した時間も含めて、その日は所定労働時間労働したものとみなされる。

（昭和 63. 1. 1 基発 1 号）

☆みなし労働時間制に関する規定が適用される場合であっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されない。（平成 12. 1. 1 基発 1 号）

2 専門業務型裁量労働制

業務の性質上、その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして定められた 20 の業務の中から、対象となる業務等を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度。

⇒新商品や新技術の研究開発、情報処理システムの設計、コピーライター、新聞記者 等

3 企画業務型裁量労働制

事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、業務の性質上、これを適切に遂行するには、その遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行の手段や時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務等について労使委員会で決議し、労働基準監督署に決議の届出を行い、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使委員会の決議であらかじめ定めた時間労働したものとみなす制度。

⇒事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務に従事する場合

☆専門業務型裁量労働制と企画業務型裁量労働制の発効要件について

☆変形労働時間制の導入要件について

1 箇月単位

1 年単位

1 週間単位

フレックス